Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Ensino Fundamental · banca IBGP

Legislação

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Legislação

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Separe "lei seca" (texto da lei) de explicação. A lista exata (Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores de Porto Velho etc.) é A CONFIRMAR NO ANEXO IV do edital.

1. Constituição Federal: Administração Pública (art. 37)

Contexto

O art. 37 da Constituição Federal é a "regra de ouro" de quem trabalha em prefeitura ou escola pública: define como a administração deve agir e como os servidores entram na carreira.

Resumo básico

- **Princípios expressos (caput do art. 37): L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência (LIMPE).
- **Concurso público:** investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso (art. 37, II), salvo cargos em comissão (livre nomeação e exoneração).
- **Validade do concurso:** até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período (art. 37, III).
- **Greve do servidor:** direito exercido nos termos e limites definidos em lei específica (art. 37, VII).
- **Responsabilidade do Estado:** as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros; direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa (art. 37, §6º).

Aprofundamento

- **Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público** são princípios da administração, mas não estão no caput do art. 37.
- **Acumulação de cargos (art. 37, XVI):** em regra proibida; exceções, havendo compatibilidade de horários: dois cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

- **Publicidade** dos atos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades (art. 37, §1º).
- Texto sujeito a emendas constitucionais: confira a redação vigente no site do Planalto antes de decorar.

2. Servidores públicos: estabilidade e regime

Contexto

Mostra como o servidor ingressa, quando fica estável e como pode perder o cargo. Liga o texto constitucional ao Estatuto do município.

Resumo básico

- **Estabilidade (art. 41 CF):** servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso se tornam estáveis após **3 anos de efetivo exercício**.
- Precisa de **avaliação especial de desempenho** por comissão para adquirir a estabilidade.
- **Perda do cargo do estável:** sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; avaliação periódica de desempenho (na forma da lei).
- **Cargo em comissão** não gera estabilidade.

Aprofundamento

- O **estágio probatório** e seus prazos são regulados pelo estatuto de cada ente; no município vale o que o **Estatuto dos Servidores de Porto Velho** disser - **A CONFIRMAR NO EDITAL** (número da lei e artigos).
- Servidor não é "dono" do cargo: pode ser demitido por falta grave após processo administrativo disciplinar.

3. Transparência, ética e improbidade

Contexto

Três pilares do dia a dia do servidor: informar o cidadão (LAI), agir com ética e responder por abusos (improbidade).

Resumo básico

- **Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção (art. 3º, I).
- **Prazo de resposta ao pedido de informação:** imediato, se possível; ou até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10 dias**, mediante justificativa (art. 11).
- **Improbidade (Lei 8.429/1992, com alterações da Lei 14.230/2021):** três grupos - enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) e violação a princípios da administração

(art. 11).
- **Ética:** o servidor deve agir com honestidade, impessoalidade e respeito ao público.

Aprofundamento

- Após a Lei 14.230/2021, a improbidade em regra exige **dolo** (intenção).
- O **Código de Ética** do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/1994) é referência; cada ente pode ter o seu. **A CONFIRMAR NO EDITAL** quais normas serão cobradas.

Exercícios

1. Segundo o caput do art. 37 da Constituição Federal, NÃO é princípio expresso da administração pública:

A) Legalidade

B) Impessoalidade

C) Moralidade

D) Razoabilidade

E) Eficiência

2. A investidura em cargo público efetivo depende, em regra, de:

A) Indicação política

B) Aprovação prévia em concurso público

C) Livre nomeação pelo chefe do Executivo

D) Prova de títulos apenas

E) Contrato temporário

3. O prazo de validade do concurso público é de até:

A) 6 meses, sem prorrogação

B) 1 ano, prorrogável por 2 anos

C) 2 anos, prorrogável uma vez por igual período

D) 4 anos, improrrogável

E) 5 anos, prorrogável uma vez

4. Em regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, EXCETO, havendo compatibilidade de horários:

A) Dois cargos de chefia

B) Dois cargos de professor

C) Um cargo de professor e um de gerente

D) Três cargos técnicos

E) Dois cargos em comissão

5. Segundo o art. 37, §6º, da CF, quando um agente público, nessa qualidade, causa dano a terceiros:

A) Somente o agente responde

B) O Estado não responde, por ser entidade pública

C) A pessoa jurídica de direito público responde, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa

D) O terceiro deve processar diretamente o prefeito

E) A responsabilidade é sempre solidária entre todos os servidores

6. Segundo o art. 41 da CF, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após:

A) 1 ano de efetivo exercício

B) 2 anos de efetivo exercício

C) 3 anos de efetivo exercício

D) 5 anos de efetivo exercício

E) 10 anos de efetivo exercício

7. O ocupante exclusivamente de cargo em comissão:

A) Adquire estabilidade após 3 anos

B) Pode ser exonerado livremente (livre nomeação e exoneração)

C) Só perde o cargo por sentença judicial

D) Deve ter sido aprovado em concurso

E) Tem direito a estágio probatório de 5 anos

8. Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a regra é:

A) O sigilo, sendo a publicidade exceção

B) A publicidade, sendo o sigilo exceção

C) Informações públicas dependem de pagamento

D) Somente servidores podem pedir informação

E) O pedido deve sempre ser justificado

9. Quando a informação não puder ser concedida de imediato, a LAI prevê prazo de resposta de até:

A) 5 dias

B) 10 dias

C) 20 dias, prorrogáveis por mais 10

D) 30 dias, improrrogáveis

E) 60 dias

10. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) divide os atos de improbidade em:

A) Apenas atos de corrupção ativa

B) Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração

C) Crimes de responsabilidade e crimes comuns

D) Atos cíveis e trabalhistas

E) Apenas atos praticados por prefeitos

Gabarito comentado - Legislação

1 - D. Os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Razoabilidade é princípio implícito.

A: É princípio expresso no caput do art. 37 (a administração só faz o que a lei permite).

B: É princípio expresso no caput do art. 37 (tratamento igual, sem favorecimentos).

C: É princípio expresso no caput do art. 37 (conduta ética e honesta).

D (certa): Correta: razoabilidade é princípio reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, mas não está escrito no caput do art. 37. Os expressos são L-I-M-P-E.

E: É princípio expresso no caput do art. 37, incluído pela EC 19/1998 (a letra E de LIMPE).

2 - B. Art. 37, II: investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

A: Indicação política só vale para cargo em comissão, que é de livre nomeação. Cargo efetivo exige concurso.

B (certa): Correta: art. 37, II: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

C: Livre nomeação é regra do cargo em comissão. Para cargo efetivo não vale.

D: A Constituição fala em concurso "de provas ou de provas e títulos". Só títulos, sem provas, não é suficiente.

E: Contratação temporária é exceção para necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), não forma de entrar em cargo efetivo.

3 - C. Art. 37, III: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

A: O prazo não é de 6 meses. O art. 37, III, fixa até 2 anos, e permite uma prorrogação.

B: Inverte os prazos: a validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período, não por prazo maior.

C (certa): Correta: art. 37, III: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

D: 4 anos seria o total máximo (2 + 2), mas o concurso pode ser prorrogado, então não é "improrrogável", e a validade inicial é de até 2 anos.

E: Não existe validade inicial de 5 anos na Constituição.

4 - B. Art. 37, XVI, a: dois cargos de professor. Também: um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais de saúde.

A: Cargos de chefia não estão entre as exceções do art. 37, XVI.

B (certa): Correta: art. 37, XVI, a: dois cargos de professor, havendo compatibilidade de horários.

C: A exceção é professor com outro cargo técnico ou científico, não com cargo de gerente.

D: Três cargos nunca é permitido: as exceções são sempre de dois cargos.

E: Dois cargos em comissão não estão entre as exceções do art. 37, XVI.

5 - C. Responsabilidade objetiva do Estado, com ação de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

A: Isso desconsidera a responsabilidade do Estado. O art. 37, §6º, diz que a pessoa jurídica responde, e depois pode cobrar do agente.

B: Errada: o Estado responde, de forma objetiva, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

C (certa): Correta: o Estado responde (responsabilidade objetiva) e tem direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa.

D: A vítima aciona a pessoa jurídica de direito público (o ente), não o prefeito diretamente.

E: Não é "sempre solidária entre todos os servidores": o regresso é contra o responsável, em caso de dolo ou culpa.

6 - C. Art. 41: três anos de efetivo exercício, com avaliação especial de desempenho.

A: 1 ano não é o prazo constitucional de estabilidade.

B: 2 anos era o prazo antes da EC 19/1998. Hoje são 3 anos.

C (certa): Correta: art. 41: três anos de efetivo exercício, com avaliação especial de desempenho.

D: 5 anos não é a regra atual (aparece em regra transitória do ADCT para servidores em exercício em 1988).

E: 10 anos não é prazo de estabilidade na Constituição.

7 - B. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração e não gera estabilidade.

A: Cargo em comissão não gera estabilidade, pois ela é só para cargos efetivos providos por concurso.

B (certa): Correta: cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração.

C: Isso vale para o estável (perda do cargo por sentença, processo ou avaliação). O ocupante de cargo em comissão pode ser exonerado livremente.

D: Concurso é para cargo efetivo; cargo em comissão dispensa concurso.

E: Estágio probatório é do cargo efetivo; não é direito de quem ocupa só cargo em comissão.

8 - B. Art. 3º, I: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

A: É o contrário: a LAI estabelece a publicidade como regra e o sigilo como exceção.

B (certa): Correta: art. 3º, I: publicidade como preceito geral, sigilo como exceção.

C: O acesso a informações públicas é gratuito (só pode haver cobrança do custo de reprodução, quando for o caso).

D: Qualquer pessoa pode pedir informação, sem ser servidor.

E: A LAI proíbe exigir motivo no pedido de acesso (art. 10, §3º).

9 - C. Art. 11, §§ 1º e 2º: até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mediante justificativa expressa.

A: 5 dias não é o prazo da LAI.

B: 10 dias não é o prazo inicial; a LAI fixa 20 dias.

C (certa): Correta: art. 11: até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 mediante justificativa.

D: A LAI prevê prorrogação (20 + 10 dias), e não 30 dias improrrogáveis.

E: 60 dias é muito acima do prazo máximo da LAI (20 + 10).

10 - B. Arts. 9º, 10 e 11: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública.

A: A Lei 8.429/1992 não se limita à corrupção ativa; ela traz três grupos de atos.

B (certa): Correta: arts. 9º (enriquecimento ilícito), 10 (dano ao erário) e 11 (violação a princípios).

C: Crimes de responsabilidade e crimes comuns têm outras leis; a improbidade tem natureza civil e administrativa.

D: A divisão é entre enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios, não "cíveis e trabalhistas".

E: A lei alcança agentes públicos em geral, não só prefeitos.